

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אורי מקלב
משה גפני
יעקב אשר

866/25/9

הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון – הרחבת תחולה), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 2 1. בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969¹, בסעיף 2, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

”(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א)(3), סעיפים 6 ו-9(4) יחולו גם על בית ספר שבו עובדי החינוך הם עובדי המדינה; שר החינוך, בהתייעצות עם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, יקבע הוראות בדבר אופן החלתם של הסעיפים האמורים.”

דברי הסבר

חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969, מפרט את הכללים לקבלת רישיון ובין היתר קובע כי על בית הספר לעמוד בתנאי בטיחות ותברואה ברמה נאותה בהתאם לתקן. אולם, בסעיף 2(א)(3) נקבע כי חוק זה הכללים שבו לא יחולו על בית ספר שעובדי החינוך שבו הם עובדי המדינה.

אין זה סביר כי בנושאי בטיחות ותברואה תהיה הבחנה בין מוסד רשמי למוסד שאינו רשמי. ברור כי בנושאים אלה אין להבחין בין בתי ספר רשמיים לבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים וכי יש להחיל את אותם תנאים על הפעלתו של בית ספר, ללא הבדל.

נראה כי אי החלת התנאים על בתי ספר שונים אינה נובעת מהסדר שלילי בחקיקה אלא מלקונה, שהמציאות היומיומית מחייבת לתת עליה את הדעת ולפרש את דברי החקיקה לפי תכליתה, קרי: יישום נורמות הבטיחות והתברואה החלות על בתי ספר שאינם רשמיים גם על בתי ספר רשמיים.

לפיכך, מוצע לחייב באופן שוויוני את כלל בתי הספר בתנאים ובנורמות האמורים (בשינויים המחויבים) ובכך תימנע הישנותם של מפגעים בטיחותיים ותברואתיים בבתי הספר בעתיד.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (3472/24/פ).

הצעת החוק זוהי לפ/3472/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 180.